CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN

Contrato civil entre el contratante y un conductor independiente

CONTRATO N° _____

DATOS DEL CONTRATO							
EL CONDUCTOR				**VEHÍCULO**			
NOMBRES Y APELLIDOS				PLACA		CLASE	
IDENTIFICACIÓN		FECHA NACIM.		MARCA / LÍNEA		CAPACIDAD	
DIRECCIÓN				ARRENDADO A (EMPRESA)			
CELULAR		CORREO		CONTRATO DE ARRIENDO N°			
LICENCIA N°		CATEGORÍA		**CONTACTO DE EMERGENCIA DEL CONDUCTOR**			
LICENCIA VENCE		EPS		NOMBRE			
PENSIÓN		ARL		CELULAR			
SERVICIO CONTRATADO							
FECHA INICIO	/ /		HORA: :	HONORARIOS POR DÍA $		N° DÍAS	
FECHA FIN	/ /		HORA: :	HORA ADICIONAL $		TOTAL $	
JORNADA DIARIA (H)		HORARIO		ANTICIPO $		SALDO $	
LUGAR DE INICIO				FORMA DE PAGO	☐ Efectivo ☐ Transferencia		
ITINERARIO / DESTINOS				VIÁTICOS DEL CONDUCTOR	☐ Incluidos en honorarios ☐ A cargo del contratante: $		
				FECHA DE PAGO DEL SALDO			
Combustible, peajes y parqueaderos son por cuenta del contratante y no hacen parte de los honorarios.							

Entre las personas identificadas arriba como EL CONTRATANTE y EL CONDUCTOR se celebra este contrato de prestación de servicios, regido por las normas civiles y por las siguientes cláusulas:

1. OBJETO.

EL CONDUCTOR se obliga a prestar a EL CONTRATANTE, con autonomía técnica y por su propia cuenta, el servicio personal de conducción del vehículo descrito, que EL CONTRATANTE tiene en arrendamiento, en las fechas, jornada e itinerario indicados en este documento.

2. NATURALEZA DEL CONTRATO.

Este es un contrato civil de prestación de servicios. No genera relación laboral, subordinación, salario ni prestaciones sociales. EL CONDUCTOR declara que es independiente y que está afiliado al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) como independiente, cuyos aportes son de su cargo.

3. RELACIÓN CON LA EMPRESA ARRENDADORA.

EL CONDUCTOR declara que fue contratado directamente por EL CONTRATANTE y que no tiene vínculo laboral, comercial ni de ninguna otra clase con la empresa que arrendó el vehículo a EL CONTRATANTE, la cual no es parte de este contrato ni responde por los honorarios, gastos u obligaciones que aquí se pactan.

4. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.

EL CONTRATANTE pagará directamente a EL CONDUCTOR los honorarios pactados, en la forma y fechas indicadas en este documento. Las horas que superen la jornada diaria pactada se pagarán al valor de hora adicional. Los viáticos de alimentación y hospedaje se rigen por lo marcado en este documento; cuando estén a cargo de EL CONTRATANTE y el servicio requiera pernoctar fuera de la ciudad, este garantizará además un lugar adecuado de descanso.

5. GASTOS DE OPERACIÓN.

El combustible, los peajes y los parqueaderos son por cuenta de EL CONTRATANTE. Cuando EL CONDUCTOR los pague, EL CONTRATANTE los reembolsará contra la presentación de los soportes.

6. OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR.

a. Portar su documento de identidad y licencia de conducción vigente, de la categoría que corresponda al vehículo.
b. Conducir con prudencia, cumpliendo las normas de tránsito, los límites de velocidad y la restricción de pico y placa.
c. No conducir bajo la influencia de alcohol, sustancias psicoactivas o medicamentos que afecten la conducción, ni sin el descanso suficiente.
d. Ser puntual y tratar con respeto a EL CONTRATANTE y a sus pasajeros.
e. Cuidar el vehículo, revisar antes de cada trayecto niveles, llantas y luces, y no dejarlo abandonado ni en lugares inseguros.
f. No permitir que otra persona conduzca el vehículo, no llevar personas ajenas al servicio y no cobrar pasaje a los pasajeros.
g. Avisar de inmediato a EL CONTRATANTE cualquier accidente, varada, comparendo o novedad, y seguir el procedimiento indicado por la autoridad de tránsito.
h. Guardar reserva sobre la información personal y las actividades de EL CONTRATANTE y sus pasajeros.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

a. Pagar los honorarios y los gastos en la forma pactada.
b. Respetar la jornada pactada y permitir los descansos necesarios para una conducción segura.
c. No exigir a EL CONDUCTOR infringir normas de tránsito, exceder la capacidad del vehículo ni conducir en condiciones inseguras.
d. Entregar a EL CONDUCTOR los documentos del vehículo necesarios para circular.

8. RESPONSABILIDAD.

EL CONDUCTOR responde ante EL CONTRATANTE por los comparendos, fotomultas y daños al vehículo causados por su culpa, su imprudencia o el incumplimiento de las normas de tránsito, y autoriza que su valor sea descontado de los honorarios pendientes. No responde por el desgaste normal del vehículo ni por fallas mecánicas que no le sean atribuibles.

9. TERMINACIÓN.

El contrato termina al finalizar el servicio pactado. Cualquiera de las partes podrá terminarlo de inmediato por incumplimiento grave de la otra, en especial por conducción en estado de embriaguez, conducción peligrosa,

maltrato, o falta de pago. En caso de terminación anticipada, se pagarán los días y horas efectivamente prestados.

10. DATOS PERSONALES.

Cada parte autoriza a la otra para tratar sus datos personales solo para ejecutar este contrato, conforme a la Ley 1581 de 2012. EL CONDUCTOR autoriza a EL CONTRATANTE para entregar sus datos y copia de su licencia a la empresa que arrendó el vehículo, con el fin de registrarlo como conductor autorizado y atender comparendos o siniestros.

11. DOMICILIO.

Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan como domicilio la ciudad de Medellín.

Las partes declaran que leyeron y aceptan este contrato y que cada una recibió una copia. Se firma en _____, el día _____ de _____ de _____.

_____

EL CONDUCTOR
Nombre:
C.C.: